

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5080/2542

ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจิตร บุญยะโ

ตระ กับพวก

ผู้ร้อง

นาง เตือนใจ วิริยฑูรย์ กับพวก

ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 188

ผู้ร้องที่ 1 และที่ 2 ได้เริ่มคดีโดยร่วมกันยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก ผู้คัดค้านยื่นคำร้องคัดค้าน แต่ภายหลังผู้คัดค้านได้ยื่นคำร้องขอถอนคำคัดค้านไปและยินยอมให้ผู้ร้องทั้งสองเป็นผู้จัดการมรดกด้วยกัน การที่ผู้ร้องที่ 1 ได้ขอถอนคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกเฉพาะตัวผู้ร้องที่ 1 ในเวลาต่อมา และศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตแล้ว ย่อมไม่มีผลให้คำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกเดิมของผู้ร้องที่ 2 กลับเป็นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกขึ้นมาใหม่ การที่ศาลชั้นต้นได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาไต่สวนคำร้องขอของผู้ร้องที่ 2 ต่อไปเพื่อวินิจฉัยว่าสมควรตั้งให้ผู้ร้องที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกหรือไม่ศาลชั้นต้นจึงไม่จำเป็นต้องประกาศหนังสือพิมพ์หรือแจ้งให้ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียทราบอีกการดำเนินการพิจารณาของศาลชั้นต้นที่กระทำมาจึงชอบแล้ว ไม่เป็นการพิจารณาที่ผิดระเบียบที่ผู้คัดค้านจะขอให้เพิกถอนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 ได้

คดีสืบเนื่องมาจากผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมของนายบรรจง บุญยะโหดระ ผู้ตายผู้คัดค้านทั้งสองได้ยื่นคำร้องคัดค้าน แต่ต่อมาสามารถตกลงกันได้โดยผู้คัดค้านทั้งสองยื่นคำร้องขอถอนคำคัดค้าน ศาลชั้นต้นอนุญาตและต่อมาผู้ร้องที่ 1 ได้ยื่นคำร้องขอถอนคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกเฉพาะส่วนของผู้ร้องที่ 1 ศาลชั้นต้นอนุญาต แล้วศาลชั้นต้นมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ร้องที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกของนายบรรจง บุญยะโหดระ ผู้ตาย

ผู้คัดค้านทั้งสองยื่นคำร้องว่า ผู้คัดค้านทั้งสองมีสาเหตุขัดแย้งกับผู้ร้องที่ 2 เกี่ยวกับการแบ่งทรัพย์สินมรดก แต่ถ้าหากผู้ร้องที่ 1 ร่วมเป็นผู้จัดการมรดกด้วยแล้วจะทำให้เกิดความเป็นธรรมในการแบ่งปันทรัพย์สินมรดกแก่ทายาท ผู้คัดค้านทั้งสอง จึงได้ถอนคำคัดค้านและยินยอมให้ผู้ร้องทั้งสองเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกัน แต่ต่อมาผู้ร้องที่ 1 ถอนคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกภายหลังจากผู้คัดค้านทั้งสองได้ถอนคำคัดค้านดังกล่าวโดยผู้คัดค้านทั้งสองไม่ทราบว่าผู้ร้องที่ 1 จะถอนคำร้องขอเท่ากับผู้ร้องที่ 2 เพียงผู้เดียวเท่านั้น ที่ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย ถือว่าเป็นการร้องขอใหม่เข้ามาในคดี ศาลจะต้องส่งสำเนาคำร้องให้แก่ทายาทและประกาศหนังสือพิมพ์ใหม่เพื่อให้ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียคัดค้าน แต่ศาลมิได้ดำเนินการสอบสวนพิจารณาดังกล่าวหากมีการส่งสำเนาคำร้องและประกาศหนังสือพิมพ์ใหม่ ผู้คัดค้านทั้งสองก็จะยื่นคำคัดค้านเพราะผู้ร้องที่ 2 ไม่เหมาะสม การดำเนินการสอบสวนพิจารณาของศาลจึงเป็นการกระทำที่ผิดระเบียบไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 ขอให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบแล้วดำเนินการพิจารณาใหม่

ศาลชั้นต้นสั่งว่า การดำเนินการสอบสวนพิจารณาของศาลชอบด้วยกฎหมายแล้วไม่เป็นการสอบสวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ ยกคำร้อง

ผู้คัดค้านทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ผู้ร้องที่ 1 และที่ 2 ได้เริ่มคดีโดยร่วมกันยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกโดยผู้คัดค้านทั้งสองยื่นคำร้องคัดค้าน แต่ภายหลังผู้คัดค้านทั้งสองได้ยื่นคำร้องขอถอนคำคัดค้านไปแล้ว การที่ต่อมาผู้ร้องที่ 1 ได้ขอถอนคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกเฉพาะตัวผู้ร้องที่ 1 ไม่มีผลให้คำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกเดิมของผู้ร้องที่ 2 กลับเป็นคำร้องขอใหม่ขึ้นมาแต่อย่างใด ดังนั้น ที่ศาลชั้นต้นได้ดำเนินการสอบสวนพิจารณาไต่สวนคำร้องขอของผู้ร้องที่ 2 เพื่อวินิจฉัยว่า สมควรตั้งให้ผู้ร้องที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกหรือไม่นั้น จึงไม่จำเป็นต้องประกาศหนังสือพิมพ์หรือแจ้งให้ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียทราบอีก การดำเนินการสอบสวนพิจารณาของศาลชั้นต้นที่กระทำมาจึงชอบแล้ว ไม่เป็นการพิจารณาที่ผิดระเบียบ ที่ผู้คัดค้านทั้งสองจะขอให้เพิกถอนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 ได้

พิพากษายืน

(ศิริชัย สวัสดิ์มงคล-วิเทพ ศิริพากย์-สุทิน ปัทมราชวิเชียร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ